

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 사원숙소 장기수선충당금 미회수

해 당 부 서 가가가가본부 아아지사

조 치 부 서 가가가가본부 아아지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 아아지사(이하 “아아지사”라 한다)는 [표 1]과 같이 2019. 10. 17. 가가 아아군 소재 아파트를 임차 계약하여 사원숙소로 사용하였고 2022. 9. 20. 계약 만료되었다.

[표 1] 사원숙소 임차 내역

(단위 : m², 원)

전세물건	면적	계약일	전세금	임대인	계약만료일	전세금 회수일

자료: 아아지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공동주택관리법」 제30조(장기수선충당금의 적립) 제1항에 따르면 공동주택의 관리주체(관리사무소장 등)는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여

적립하여야 하고, 같은 법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등) 제8항에 따르면 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하도록 되어 있다.

또한 공사 「직원주택운영관리지침」 제13조(주택의 관리비 부담) [별표 2] “주택의 관리비 지원항목 및 지원기준표”에 따르면 장기수선충당금은 공사에서 지원할 수 있으나 ‘임차기간 만료시 회사 수익으로 처리’하도록 되어 있다.

따라서 사원숙소관리 담당자는 사원숙소 임차 계약이 만료된 경우 임차기간동안 매월 관리비에 포함하여 납부한 장기수선충당금을 주택 소유자로부터 돌려받아 수익으로 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지사는 사원숙소 임차 계약을 해지하면서 [표 2]와 같이 매월 관리비에 포함하여 납부한 장기수선충당금 000,000원을 주택 소유자로부터 회수하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 장기수선충당금 미회수 내역

(단위 : 원)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년

자료: ○○지사 제출자료 재구성

그 결과 임차 계약 만료 후 정당하게 회수해야 할 장기수선충당금 000,000원을 회수하지 못할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

○○지사에서는 감사지적사항에 대하여 특별한 의견이 없으며, 당시 임대인

으로부터 장기수선충당금 미 회수분을 회수하고, 추후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 숙지하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(㉠㉠㉠㉠본부 ㉠㉠지사장)은 「직원주택운영관리지침」에 따라 임차계약이 만료된 사원숙소의 주택 소유자로부터 임차 기간에 매월 관리비에 포함하여 납부한 장기수선충당금 000,000원을 회수하시기 바랍니다. (시정)